

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (AIE)

En Mataró, a ____ de _____ de 20____.

REUNIDOS

DE UNA PARTE, GROOVE FACTORY STUDIOS, S.L. (en adelante, «el PRESTADOR»), con CIF **B42915165**, domicilio social en C/ Mosteruelo 2, Litos, 49334 Ferreras de Abajo (Zamora) y domicilio operativo a efectos de notificaciones en Torre d'Ara, Av. de la Cabrera 36, 08302 Mataró (Barcelona), inscrita en el Registro Mercantil de Zamora, Tomo 299, Folio 22, Hoja ZA-8873; representada en este acto por **D. Antonio Mateos Carro**, mayor de edad, con DNI 44012883Z, en su condición de administrador único.

DE OTRA PARTE, D./D^a. _____ (en adelante, «el ARTISTA» o «el CLIENTE»), mayor de edad, con DNI/NIE _____, nombre artístico «_____», con domicilio en _____ y correo electrónico _____; socio de AIE con n.º de socio _____ (o, en su defecto, persona a la que el PRESTADOR asistirá en su alta como socio de AIE).

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que el ARTISTA es intérprete musical (músico de sesión, instrumentista y/o vocalista) que ha participado en la fijación de grabaciones (fonogramas y grabaciones audiovisuales) publicadas, generando derechos de remuneración gestionados por **Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)**, conforme a los artículos 108 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, en adelante «LPI»).

II. Que una parte significativa de dichas grabaciones puede no constar declarada en AIE, por lo que el ARTISTA no estaría percibiendo la totalidad de la remuneración que legalmente le corresponde.

III. Que el PRESTADOR dispone de medios técnicos, metodología y experiencia para identificar grabaciones publicadas no declaradas, reunir las evidencias de participación del ARTISTA y tramitar su declaración ante AIE.

IV. Que ambas partes están interesadas en suscribir el presente contrato de prestación de servicios con retribución variable, que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA — Objeto

El PRESTADOR se obliga a prestar al ARTISTA un servicio de **auditoría, identificación y declaración de repertorio no registrado en AIE**, que comprende:

- a. La obtención y análisis del repertorio actualmente declarado por el ARTISTA en AIE (línea base).
- b. La búsqueda e identificación de grabaciones publicadas en las que el ARTISTA haya participado como intérprete y que no consten declaradas.
- c. La verificación de la publicación de dichas grabaciones (requisito de AIE) y la reunión de evidencias de participación.
- d. La preparación y presentación ante AIE de la declaración de las nuevas actuaciones identificadas.
- e. El seguimiento de la admisión por AIE de las declaraciones presentadas.

El servicio se presta como **obligación de medios**, no de resultado. El PRESTADOR no garantiza un importe concreto de recuperación, que dependerá de la recaudación efectiva de AIE.

Investigación previa GRATUITA. Con carácter previo, el PRESTADOR realizará **sin coste alguno** para el ARTISTA una investigación inicial dirigida a determinar si existen grabaciones publicadas no declaradas susceptibles de registro. Si de dicha investigación no resultara repertorio que registrar, **el ARTISTA no abonará nada** y cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin penalización. El PRESTADOR solo percibirá retribución, conforme a la cláusula Tercera, en caso de éxito, esto es, cuando el ARTISTA cobre efectivamente de AIE por las actuaciones nuevas declaradas.

SEGUNDA — Obligaciones del ARTISTA

El ARTISTA se obliga a:

- a. Otorgar al PRESTADOR el **poder de representación** que se adjunta como Anexo I, para actuar ante AIE en su nombre.
- b. Facilitar la documentación e información necesaria: DNI/NIE, n.º de socio AIE (o tramitar su alta), PDF de su repertorio actual en AIE, acceso o exportación de correos electrónicos relevantes, registros de grabaciones, facturas emitidas y nombre real y artístico.
- c. **No encargar simultáneamente a un tercero** el mismo servicio sobre el mismo repertorio durante la vigencia del contrato (exclusividad sobre el objeto).
- d. **Mantener activo y accesible para el PRESTADOR el acceso a su área privada de socio en AIE** durante toda la vigencia del contrato, facilitándole las credenciales necesarias y comprometiéndose a **no modificarlas sin comunicar las nuevas al PRESTADOR** en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de que este pueda consultar directamente el repertorio y las liquidaciones a efectos del cálculo de la retribución.
- e. Con carácter subsidiario a lo anterior, **comunicar al PRESTADOR las liquidaciones de AIE** que reciba durante la vigencia del contrato, en el plazo de **quince (15) días**

naturales desde su recepción, a efectos del cálculo de la retribución variable.

- f. **Acreditar su participación** en las grabaciones que se pretendan declarar, aportando o permitiendo localizar los medios de prueba que la justifiquen (p. ej. contratos, nóminas o facturas, créditos en discos o carátulas, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp u otra mensajería, fichas de sesión o registros internos). El PRESTADOR **solo declarará** ante AIE las actuaciones cuya participación del ARTISTA pueda razonablemente acreditarse; aquellas que no puedan probarse quedarán fuera del servicio.
- g. Abstenerse de retirar, anular o modificar las declaraciones presentadas por el PRESTADOR sin causa justificada.

TERCERA — Retribución

3.1. En contraprestación por sus servicios, el PRESTADOR percibirá una retribución variable equivalente al **TREINTA POR CIENTO (30%)** de los importes **efectivamente cobrados** por el ARTISTA de AIE que correspondan **exclusivamente a las actuaciones nuevas declaradas por el PRESTADOR** en virtud de este contrato.

3.2. Quedan expresamente **excluidas del cálculo** las actuaciones que ya constaban declaradas por el ARTISTA con anterioridad a la firma de este contrato. La relación exacta de las actuaciones declaradas por el PRESTADOR figurará en el **Anexo II** (que se incorporará una vez completada la fase de declaración) y será la única base de cálculo de la retribución.

3.3. Límite temporal (5 años). Ambas partes reconocen que, por imperativo del **artículo 177 LPI**, la acción para reclamar a AIE las cantidades repartidas **prescribe a los cinco (5) años**. En consecuencia, la recuperación y, por tanto, la retribución del PRESTADOR se circunscribe a los importes correspondientes a **los cinco años anteriores** a cada reclamación, sin que el PRESTADOR pueda exigir retribución alguna sobre cantidades ya prescritas e irrecuperables.

3.4. El derecho del PRESTADOR a la retribución nace con cada liquidación de AIE al ARTISTA que incluya importes correspondientes a las actuaciones del Anexo II. El cálculo se efectuará por actuación fijada individual (título, soporte e importe), conforme al desglose de la propia liquidación de AIE.

3.5. El ARTISTA abonará la retribución al PRESTADOR en el plazo de **treinta (30) días naturales** desde la recepción de la liquidación de AIE, mediante transferencia a la cuenta del PRESTADOR ES84 2100 0125 7602 0068 6553 (CaixaBank). A los importes anteriores se añadirá el IVA que legalmente corresponda.

3.6. El PRESTADOR emitirá la factura correspondiente por cada liquidación devengada.

CUARTA — Gastos

Salvo pacto en contrario, los honorarios pactados comprenden la totalidad del trabajo del PRESTADOR. Los gastos de terceros que, en su caso, fueran necesarios (p. ej. cuota de alta como socio de AIE) serán por cuenta del ARTISTA y se le comunicarán previamente.

QUINTA — Duración

El presente contrato tendrá una duración de **DIEZ (10) AÑOS** a contar desde la **primera liquidación de AIE** que incluya actuaciones del Anexo II, prorrogable por acuerdo expreso de las partes. La obligación del ARTISTA de comunicar liquidaciones y abonar la retribución sobre las actuaciones del Anexo II subsiste respecto de todas las liquidaciones devengadas durante la vigencia.

SEXTA — Protección de datos (RGPD / LOPDGDD)

6.1. A los efectos del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), el PRESTADOR tratará los datos personales del ARTISTA con la **finalidad** exclusiva de ejecutar el presente contrato (identificación, gestión y declaración de derechos ante AIE), siendo la **base jurídica** la ejecución del contrato (art. 6.1.b RGPD).

6.2. El ARTISTA autoriza expresamente el acceso y tratamiento de datos contenidos en sus correos electrónicos, facturas y registros, en la medida estrictamente necesaria para identificar grabaciones y evidencias de participación.

6.3. El PRESTADOR conservará los datos durante la vigencia del contrato y los plazos legales de prescripción aplicables, tras lo cual los suprimirá o anonimizará. No se cederán a terceros salvo a AIE (destinatario necesario para la prestación) y obligaciones legales.

6.4. El ARTISTA podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose al PRESTADOR en la dirección indicada en el encabezamiento, y reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

SÉPTIMA — Confidencialidad

Ambas partes mantendrán la confidencialidad sobre la información intercambiada, subsistiendo esta obligación tras la extinción del contrato.

OCTAVA — Resolución

Será causa de resolución el incumplimiento grave de las obligaciones por cualquiera de las partes, en particular la falta de comunicación de liquidaciones o el impago de la retribución. La resolución no afectará al derecho del PRESTADOR a percibir la retribución devengada por las actuaciones del Anexo II hasta la fecha de extinción.

NOVENA — Naturaleza

El presente contrato es de prestación de servicios (arts. 1.544 y concordantes del Código Civil) y no genera relación laboral ni societaria entre las partes. El PRESTADOR actúa con plena autonomía e independencia.

DÉCIMA — Legislación y jurisdicción

Este contrato se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, a los Juzgados y Tribunales de Mataró.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESTADOR EL ARTISTA / CLIENTE

Groove Factory Studios, S.L.

D. Antonio Mateos Carro D./D^a. _____

ANEXO I — PODER DE REPRESENTACIÓN (DOCUMENTO SEPARADO)

ANEXO II — RELACIÓN DE ACTUACIONES DECLARADAS POR EL PRESTADOR

(Se incorporará tras la fase de declaración. Título / Soporte / ISRC / Fecha de publicación / Rol del intérprete.)